



P U T U S A N

Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARTONO Alias SARTONO Bin (Alm) PAWIRO SUWITO;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 7 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Jogoyudan SBA No. G-07, Rt. 048, Rw. 012, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Satpam);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 September 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2025 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 17 November 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2025 sampai dengan tanggal 2 Desember 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 November 2025 sampai dengan tanggal 23 Desember 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 24 Desember 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2026;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Boni Satrio Simarmata, S.H., M.Hum., Yahya Asmu'i, S.H., M.H., Endika Setyawan, S.H., dan Rahmat Setia Hadi, S.H., kesemuanya adalah Advokat

Hal 1 dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan konsultan hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tentrem D.I.Yogyakarta yang beralamat di Jalan Paseban, Cobongan, Rt. 006, Keluarahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 24 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk, tanggal 24 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Sartono alias Sartono bin (alm) Pawiro Suwito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), pasal 14 Ayat (4), Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sartono alias Sartono bin (alm) Pawiro Suwito dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda kategori III sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam krem merk Pshop yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg;

Hal - 2 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 pro warna abu-abu dengan nomor simcard 087794564441 dengan nomor IMEI 353833105370248;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa Sartono alias Sartono bin (alm) Pawiro Suwito membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - b. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina dan dapat memperbaiki diri demi masa depannya;
 - c. Bahwa Terdakwa merupakan harapan dan tulang punggung keluarga, apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka akan berdampak pada kesejahteraan keluarga Terdakwa;
 - d. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan bersikap santun, jujur mengakui perbuatannya serta bersikap kooperatif;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Kesatu :

Bahwa terdakwa Sartono alias Sartono bin (alm) Pawiro Suwito pada hari Jumat tanggal 19 September 2025, sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada bulan September 2025 atau setidaknya dalam Tahun 2025 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di Komplek Terminal Bis Giwangan, Jalan Imogiri Timur, Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta atau setidaknya

Hal - 3 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara tanpa hak, memiliki menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 18 September 2025 sekira pukul 16.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada di parkir Balai Pertemuan Kelurahan Bener, Tegalrejo Yogyakarta, terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama saksi Tonny Setiawan (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) kemudian terdakwa meminta saksi Tonny Setiawan untuk berobat guna mendapatkan obat psikotropika, kemudian saksi Tonny Setiawan mengatakan bahwa dirinya belum mempunyai uang untuk periksa ke dokter, karena saksi Tonny Setiawan belum punya uang, terdakwa kemudian memberikan uangnya kepada saksi Tonny Setiawan sebesar Rp435.000 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan menyuruh saksi Tonny Setiawan periksa ke dokter kemudian meminta obatnya diberikan kepada terdakwa. Saksi Tonny Setiawan bersedia dan langsung berpamitan untuk pergi ke dokter;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 September 2025 sekira pukul 18.00 wib, saksi Tonny Setiawan kemudian mendatangi Rumah Sakit Khusus Puri Nirmala untuk periksa ke Dokter Spesialis Kejiwaan dan setelah periksa, sekira pukul 19.00 wib, saksi Tonny Setiawan kemudian menebus resep obat tersebut di Apotek Fortuna Medica di Jalan Sidokarto, Nogosari, Godean, Sleman dan mendapatkan obat berupa 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 30 (tiga puluh) butir pil Camlet Alprazolam 1 mg;
- Bahwa setelah mendapatkan obat-obatan tersebut, yaitu sekira pukul 20.00 wib, saksi Tonny Setiawan kemudian mendatangi terdakwa di parkir Balai Pertemuan Kelurahan Gowongan, Jetis, Yogyakarta untuk bertemu dengan terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Tonny Setiawan kemudian menyerahkan seluruh obat tersebut kepada terdakwa dan sebagai upah, terdakwa memberikan 4 (empat) butir tablet Camlet Alprazolam 1 mg kepada saksi Tonny Setiawan. Terdakwa kemudian menyimpan sisa obat-obat tersebut ke dalam tas terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Hari Jumat tanggal 19 September 2025 sekira pukul 00.10 wib, pada saat terdakwa berada tempat kerja terdakwa di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di Komplek Terminal Bis Giwangan, di Jalan Imogiri Timur, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta,

Hal - 4 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didatangi oleh saksi Agung Purwadi dan saksi Apri Riyaldi Mudya beserta tim Kepolisian dari Polda D.I. Yogyakarta, yang kemudian menunjukkan surat tugasnya dan meminta agar terdakwa berterus terang serta kooperatif dalam pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa kemudian diminta untuk mengeluarkan isi tas terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg yang seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh Balai laboratorium Kesehatan dan kalibrasi Nomor : R/400.7.5/1548/D13.1 tanggal 24 September 2025 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam Tablet 1 mg yang diduga mengandung Psikotropika kemudian diberi No. Kode laboratorium 123716/T/09/2025 serta 1 (satu) plastik klip bertuliskan Camlet ® Alprazolam Tablet 1 mg yang diduga mengandung Psikotropika kemudian diberi No. Kode laboratorium 023717/T/09/2025 hasilnya adalah Positif mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 lampiran Undang-undang RI. No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki psikotropika tersebut dilakukan tanpa ada resep dari dokter atau ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Sartono alias Sartono bin (alm) Pawiro Suwito pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2025 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2025 bertempat di parkir Balai Pertemuan Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam

Hal - 5 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 ayat (3), pasal 14 Ayat (4), Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 18 September 2025 sekira pukul 16.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada di parkir Balai Pertemuan Kelurahan Bener, Tegalrejo Yogyakarta, terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama saksi Tonny Setiawan (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) kemudian terdakwa meminta saksi Tonny Setiawan untuk berobat guna mendapatkan obat psikotropika, kemudian saksi Tonny Setiawan mengatakan bahwa dirinya belum mempunyai uang untuk periksa ke dokter, karena saksi Tonny Setiawan belum punya uang, terdakwa kemudian memberikan uangnya kepada saksi Tonny Setiawan sebesar Rp435.000 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan menyuruh saksi Tonny Setiawan periksa ke dokter kemudian meminta obatnya diberikan kepada terdakwa. Saksi Tonny Setiawan bersedia dan langsung berpamitan untuk pergi ke dokter;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 September 2025 sekira pukul 18.00 wib, saksi Tonny Setiawan kemudian mendatangi Rumah Sakit Khusus Puri Nirmala untuk periksa ke Dokter Spesialis Kejiwaan dan setelah periksa, sekira pukul 19.00 wib, saksi Tonny Setiawan kemudian menebus resep obat tersebut di Apotek Fortuna Medica di Jalan Sidokarto, Nogosari, Godean, Sleman dan mendapatkan obat berupa 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 30 (tiga puluh) butir pil Camlet Alprazolam 1 mg;
- Bahwa setelah mendapatkan obat-obatan tersebut, yaitu sekira pukul 20.00 wib, saksi Tonny Setiawan kemudian mendatangi terdakwa di parkir Balai Pertemuan Kelurahan Gowongan, Jetis, Yogyakarta untuk bertemu dengan terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Tonny Setiawan kemudian menyerahkan seluruh obat tersebut kepada terdakwa dan sebagai upah, terdakwa memberikan 4 (empat) butir tablet Camlet Alprazolam 1 mg kepada saksi Tonny Setiawan. Terdakwa kemudian menyimpan sisa obat-obat tersebut ke dalam tas terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Hari Jumat tanggal 19 September 2025 sekira pukul 00.10 wib, pada saat terdakwa berada tempat kerja terdakwa di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di Komplek Terminal Bis Giwangan, di Jalan Imogiri Timur, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta, terdakwa didatangi oleh saksi Agung Purwadi dan saksi Apri Riyaldi

Hal - 6 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudya beserta tim Kepolisian dari Polda D.I. Yogyakarta, yang kemudian menunjukan surat tugasnya dan meminta agar terdakwa berterus terang serta kooperatif dalam pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa kemudian diminta untuk mengeluarkan isi tas terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg yang seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh Balai laboratorium Kesehatan dan kalibrasi Nomor : R/400.7.5/1548/D13.1 tanggal 24 September 2025 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam Tablet 1 mg yang diduga mengandung Psikotropika kemudian diberi No. Kode laboratorium 123716/T/09/2025 serta 1 (satu) plastik klip bertuliskan Camlet ® Alprazolam Tablet 1 mg yang diduga mengandung Psikotropika kemudian diberi No. Kode laboratorium 023717/T/09/2025 hasilnya adalah Positif mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang RI. No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;
- Bahwa terdakwa dalam menerima penyerahan psikotropika tersebut dilakukan tanpa ada resep dari dokter atau ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa Sartono alias Sartono bin (alm) Pawiro Suwito pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 sekira pukul 20.00. wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2025 atau setidaknya dalam Tahun 2025 bertempat di parkir Balai Pertemuan Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2),

Hal - 7 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4), Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 18 September 2025 sekira pukul 16.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada di parkir Balai Pertemuan Kelurahan Bener, Tegalrejo Yogyakarta, terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama saksi Tonny Setiawan (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) kemudian terdakwa meminta saksi Tonny Setiawan untuk berobat guna mendapatkan obat psikotropika, kemudian saksi Tonny Setiawan mengatakan bahwa dirinya belum mempunyai uang untuk periksa ke dokter, karena saksi Tonny Setiawan belum punya uang, terdakwa kemudian memberikan uangnya kepada saksi Tonny Setiawan sebesar Rp435.000 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan menyuruh saksi Tonny Setiawan periksa ke dokter kemudian meminta obatnya diberikan kepada terdakwa. Saksi Tonny Setiawan bersedia dan langsung berpamitan untuk pergi ke dokter;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 September 2025 sekira pukul 18.00 wib, saksi Tonny Setiawan kemudian mendatangi Rumah Sakit Khusus Puri Nirmala untuk periksa ke Dokter Spesialis Kejiwaan dan setelah periksa, sekira pukul 19.00 wib, saksi Tonny Setiawan kemudian menebus resep obat tersebut di Apotek Fortuna Medica di Jalan Sidokarto, Nogosari, Godean, Sleman dan mendapatkan obat berupa 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 30 (tiga puluh) butir pil Camlet Alprazolam 1 mg;
- Bahwa setelah mendapatkan obat-obatan tersebut, yaitu sekira pukul 20.00 wib, saksi Tonny Setiawan kemudian mendatangi terdakwa di parkir Balai Pertemuan Kelurahan Gowongan, Jetis, Yogyakarta untuk bertemu dengan terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Tonny Setiawan kemudian menyerahkan seluruh obat tersebut kepada terdakwa dan sebagai upah, terdakwa memberikan 4 (empat) butir tablet Camlet Alprazolam 1 mg kepada saksi Tonny Setiawan. Terdakwa kemudian menyimpan sisa obat-obat tersebut ke dalam tas terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari hari Jumat tanggal 19 September 2025 sekira pukul 00.10 wib, pada saat terdakwa berada tempat kerja terdakwa di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di Komplek Terminal Bis Giwangan, di Jalan Imogiri Timur, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta, terdakwa didatangi oleh saksi Agung Purwadi dan saksi Apri Riyaldi

Hal - 8 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudya beserta tim Kepolisian dari Polda D.I. Yogyakarta, yang kemudian menunjukan surat tugasnya dan meminta agar terdakwa berterus terang serta kooperatif dalam pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa kemudian diminta untuk mengeluarkan isi tas terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg yang seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh Balai laboratorium Kesehatan dan kalibrasi Nomor : R/400.7.5/1548/D13.1 tanggal 24 September 2025 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Mersi Alprazolam Tablet 1 mg yang diduga mengandung Psikotropika kemudian diberi No. Kode laboratorium 123716/T/09/2025 serta 1 (satu) plastik klip bertuliskan Camlet ® Alprazolam Tablet 1 mg yang diduga mengandung Psikotropika kemudian diberi No. Kode laboratorium 023717/T/09/2025 hasilnya adalah Positif mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 lampiran Undang-undang RI. No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai satpam dan bukan merupakan dokter atau petugas kesehatan yang memiliki ijin untuk menyerahkan psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi Agung Purwadi, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian di Polda Yogyakarta;

Hal - 9 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda D.I.Yogyakarta telah mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan psikotropika di Kampung Jogoyudan SBA No. G-07, Rt. 048, Rw. 012, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan dan pengumpulan data terhadap Terdakwa yang bekerja sebagai Satpam di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di Komplek Terminal Bis Giwangan, di Jalan Imogiri Timur, Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 September 2025, sekira pukul 00.10 Wib, Saksi dan Saksi Apri Riyadi Mudya I.J S.H., dan rekan-rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polda D.I. Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di Komplek Terminal Bis Giwangan, di Jalan Imogiri Timur, Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam krem merk Pushop yang didalamnya berisi;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet mersi Alprazolam 1 mg;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) butir tablet Calmlet 2 mg;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 pro warna abu-abu dengan nomor Simcard 087774564441, dengan Nomor IMEI : 353833105370248;
- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet mersi Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) butir tablet Calmlet 2 mg diperoleh dari Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto sama-sama memakai /mengonsumsi tablet Apprazolam;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali memberi Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto berada di tempat Saksi

Hal - 10 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto bekerja di Pakualaman, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto dan mengingatkan Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto untuk periksa ke dokter kejiwaan;

- Bahwa kemudian Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto mengatakan kepada Terdakwa belum gajian, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto untuk periksa;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto datang ke rumah Terdakwa di Rusunawa Kampung Jogoyudan SBA No. G-07, Rt. 048, Rw. 012, Kelurahan Gowongang, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa kemudian Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto menyerahkan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberi Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto 4 (empat) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 2 (dua) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg sebagai upah karena Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto sudah menebuskan resep obat untuk Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi di Balai Pertemuan Bener, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto periksa ke Dokter Kejiwaan di Rumah Sakit Puri Nirmala;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto menyerahkan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg kepada Terdakwa di Balai Pertemuan Gowongan, Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberi Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto 4 (empat) butir tablet Calmlet 1 mg sebagai upah karena Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto sudah menebuskan resep obat untuk Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto mengkonsumsi 1 (satu) butir tablet Calmlet 1 mg tersebut;

Hal - 11 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Satpam di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang diijinkan oleh Undang-Undang untuk menyuruh Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto untuk menebuskan resep Alprazolam dan obat Calmlet untuk Terdakwa dan menerima resep Alprazolam dan obat Calmlet dari Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto karena Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto bukan merupakan tenaga kesehatan;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Apri Riyaldi Mudya I.J, S.H.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian di Polda Yogyakarta;
- Bahwa sebelumnya Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda D.I.Yogyakarta telah mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan psikotropika di Kampung Jogoyudan SBA No. G-07, Rt. 048, Rw. 012, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan dan pengumpulan data terhadap Terdakwa yang bekerja sebagai Satpam di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di Komplek Terminal Bis Giwangan, di Jalan Imogiri Timur, Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 September 2025, sekira pukul 00.10 Wib, Saksi dan Saksi Agung Purwandi, S.H., dan rekan-rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polda D.I. Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di Komplek Terminal Bis Giwangan, di Jalan Imogiri Timur, Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan:

Hal - 12 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam krem merk Pushop yang didalamnya berisi;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet mersi Alprazolam 1 mg;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) butir tablet Calmlet 2 mg;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 pro warna abu-abu dengan nomor Simcard 087774564441, dengan Nomor IMEI : 353833105370248;
- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet mersi Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) butir tablet Calmlet 2 mg diperoleh dari Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto sama-sama memakai /mengonsumsi tablet Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali memberi Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto berada di tempat Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto bekerja di Pakualaman, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto dan mengingatkan Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto untuk periksa ke dokter kejiwaan;
- Bahwa kemudian Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto mengatakan kepada Terdakwa belum gaji, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto untuk periksa;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto datang ke rumah Terdakwa di Rusunawa Kampung Jogoyudan SBA No. G-07, Rt. 048, Rw. 012, Kelurahan Gowongang, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa kemudian Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto menyerahkan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi

Hal - 13 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberi Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto 4 (empat) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 2 (dua) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg sebagai upah karena Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto sudah menebuskan resep obat untuk Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi di Balai Pertemuan Bener, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto periksa ke Dokter Kejiwaan di Rumah Sakit Puri Nirmala;
 - Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto menyerahkan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg kepada Terdakwa di Balai Pertemuan Gowongan, Tegalgrejo, Yogyakarta;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memberi Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto 4 (empat) butir tablet Calmlet 1 mg sebagai upah karena Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto sudah menebuskan resep obat untuk Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto mengkonsumsi 1 (satu) butir tablet Calmlet 1 mg tersebut;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Satpam di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang diijinkan oleh Undang-Undang untuk menyuruh Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto untuk menebuskan resep Alprazolam dan obat Calmlet untuk Terdakwa dan menerima resep Alprazolam dan obat Calmlet dari Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto karena Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto bukan merupakan tenaga kesehatan;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
3. **Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Hal - 14 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 September 2025, sekira pukul 02.30 Wib, Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polda D.I. Yogyakarta telah melakukan penangkapan terhadap Saksi di rumah Saksi di Gamping Kidul, Rt. 001, Rw. 017, Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan:
 - 4 (empat) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg;
 - 3 (tiga) butir tablet Calmlet 1 mg;
 - 1 (satu) kartu priksa atas nama Tonny Setiawan;
 - 1 (satu) buah kartu berobat atas nama Tonny Setiawan;
- Bahwa pada saat dintrogasi Saksi mengakui mendapatkan 4 (empat) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) butir tablet Calmlet 1 mg dari Terdakwa sebagai upah yang diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Terdakwa untuk menebus obat ke Dokter Kejiwaan di Rumah Sakit Puri Nirmala dan sebagai imbalannya maka Saksi akan diberi beberapa butir tablet Alprazolam secara gratis;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi berada di tempat Saksi bekerja di Pakualaman, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dan mengingatkan Saksi untuk periksa ke dokter kejiwaan;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa belum gaji, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi untuk periksa;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, Saksi datang ke rumah Terdakwa di Rusunawa Kampung Jogoyudan SBA No. G-07, Rt. 048, Rw. 012, Kelurahan Gowongang, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberi Saksi 4 (empat) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 2 (dua) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg sebagai upah karena Saksi sudah menebuskan resep obat untuk Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi di Balai Pertemuan Bener, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi periksa ke Dokter Kejiwaan di Rumah Sakit Puri Nirmala;

Hal - 15 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memberi Saksi uang sejumlah Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Saksi menyerahkan 3 (tiga) strip Alprazolam dan 3 (tiga) strip obat Calmlet kepada Terdakwa di Balai Pertemuan Gowongan, Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberi Saksi 4 (empat) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg sebagai upah karena Saksi sudah menebuskan resep untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Terdakwa untuk menebus resep obat ke Dokter Kejiwaan di Rumah Sakit Puri Nirmala dan sebagai imbalannya maka Saksi akan diberi beberapa butir tablet Alprazolam secara gratis;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Kurir Jasa Pengiriman di J & T Cargo dan tidak ada hubungannya dengan penyerahan tablet Alprazolam dan Calmet tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi mau menebuskan resep untuk Terdakwa adalah karena Saksi merasa kasihan dengan Terdakwa dan Terdakwa akan memberi Saksi imbalan beberapa butir tablet Alprazolam secara gratis;
- Bahwa tujuan Saksi mengkomsumsi tablet Alprazolam adalah untuk penenang pada saat Saksi bekerja dan tidur;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang diijinkan oleh Undang-Undang untuk menebuskan resep Alprazolam dan obat Calmlet untuk Terdakwa dan menyerahkan tablet Alprazolam dan Calmet tersebut kepada Terdakwa karena Saksi bukan merupakan tenaga kesehatan;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Satpam di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di Komplek Terminal Bis Giwangan, di Jalan Imogiri Timur, Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

Hal - 16 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 September 2025, sekira pukul 00.10 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polda D.I. Yogyakarta di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di Komplek Terminal Bis Giwangan, di Jalan Imogiri Timur, Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam krem merk Pushop yang didalamnya berisi;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet mersi Alprazolam 1 mg;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) butir tablet Calmlet 2 mg;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 pro warna abu-abu dengan nomor Simcard 087774564441, dengan Nomor IMEI : 353833105370248;
- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet mersi Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) butir tablet Calmlet 2 mg diperoleh dari Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali memberi Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto tablet Alprazolam dan Calmet;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto berada di tempat Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto bekerja di Pakualaman, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto; dan mengingatkan Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto untuk periksa ke dokter kejiwaan;
- Bahwa kemudian Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto; mengatakan kepada Terdakwa belum gajian, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto untuk periksa;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto datang ke rumah Terdakwa di Rusunawa Kampung Jogoyudan SBA No. G-07, Rt. 048, Rw. 012, Kelurahan Gowongang, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;

Hal - 17 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto menyerahkan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberi Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto 4 (empat) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 2 (dua) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg sebagai upah karena Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto sudah menebuskan resep obat untuk Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto di Balai Pertemuan Bener, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto periksa ke Dokter Kejiwaan di Rumah Sakit Puri Nirmala;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto menyerahkan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg kepada Terdakwa di Balai Pertemuan Gowongan, Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberi Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto 4 (empat) butir tablet Calmlet 1 mg sebagai upah karena Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto sudah menebuskan resep obat untuk Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto mengkonsumsi 1 (satu) butir tablet Calmlet 1 mg tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto juga menggunakan Psikotropika, sehingga Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto untuk menebus obat ke Dokter Kejiwaan di Rumah Sakit Puri Nirmala dan sebagai imbalannya maka Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto akan diberi beberapa butir tablet Alprazolam secara gratis;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Satpam di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;

Hal - 18 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto untuk menebus obat untuk Terdakwa adalah agar persediaan tablet Alprazolam untuk konsumsi Terdakwa terpenuhi tercukupi setiap harinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi tablet Alprazolam tersebut adalah agar badan Terdakwa tidak terasa lemas dan untuk meningkatkan kepercayaan diri Terdakwa yang bekerja sebagai Satpam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya adalah salah dan dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang diijinkan oleh Undang-Undang untuk menerima penyerahan 3 (tiga) strip Alprazolam dan 3 (tiga) strip obat Calmlet karena Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto bukan merupakan tenaga kesehatan;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Terdakwa menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan alat bukti yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Kartu Periksa atas nama Sartono;
2. Kartu Lanjutan atas nama Sartono;
3. Kartu Berobat atas nama Sartono;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor R/400.7.5/1549/D13.1 tanggal 24 September 2025, yang ditandatangani oleh dr. Sevia Primawati, selaku Tim Pemeriksa, Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST.MT., selaku pemeriksa dan dr. Woro Umi Ratih, M.Kes., Sp PK selaku Kepala Plt Kepala BLKK, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/293.e/IX/2025/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 023718/T/09/2025 dan 023719/T/09/2025 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Hal - 19 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam krem merk Pshop;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 pro warna abu-abu dengan nomor simcard 087794564441 dengan nomor IMEI 353833105370248;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menerima Penyerahan Psikotropika Selain Yang Ditetapkan Dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Sartono Alias

Hal - 20 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sartono Bin (alm) Pawiro Suwito, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Menerima Penyerahan Psikotropika Selain Yang Ditetapkan Dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997”;

Ad.2. Unsur “Menerima Penyerahan Psikotropika Selain Yang Ditetapkan Dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (5) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan “Penyerahan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (11) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan “Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik kepada penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan Kesehatan”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan “Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan”;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan;

1. Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;
2. Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;
3. Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien;
4. Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;
5. Penyerahan psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal :

Hal - 21 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menjalankan praktik terapi dan diberikan melalui suntikan;
- b. Menolong orang sakit dalam keadaan darurat;
- c. Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa diamankan pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polda Yogyakarta, pada hari Jumat, tanggal 19 September 2025 sekitar pukul 00.10 Wib di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di Komplek Terminal Bis Giwangan, di Jalan Imogiri Timur, Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, yang mana pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam krem merk Pshop yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 pro warna abu-abu dengan nomor simcard 087794564441 dengan nomor IMEI 353833105370248;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg tersebut dari Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukanto, yang mana Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukanto untuk menebus obat ke Dokter Kejiwaan di Rumah Sakit Puri Nirmala dan sebagai imbalannya maka Terdakwa akan memberi i beberapa butir tablet Alprazolam secara gratis kepada Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukanto dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukanto berada di tempat Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukanto bekerja di Pakualaman, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukanto dan mengingatkan Terdakwa untuk periksa ke dokter kejiwaan;
- Bahwa kemudian Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukanto mengatakan kepada Terdakwa belum gajian, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukanto untuk periksa;

Hal - 22 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto datang ke rumah Terdakwa di Rusunawa Kampung Jogoyudan SBA No. G-07, Rt. 048, Rw. 012, Kelurahan Gowongang, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;
- Bahwa kemudian Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto menyerahkan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 3 (tiga) strip berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberi Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto 4 (empat) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 2 (dua) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg sebagai upah karena Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto sudah menebuskan resep obat untuk Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto di Balai Pertemuan Bener, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto periksa ke Dokter Kejiwaan di Rumah Sakit Puri Nirmala;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberi Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto uang sejumlah Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto menyerahkan 3 (tiga) strip Alprazolam dan 3 (tiga) strip obat Calmlet kepada Terdakwa di Balai Pertemuan Gowongan, Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberi Terdakwa 4 (empat) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg sebagai upah karena Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto sudah menebuskan resep untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto untuk menebus resep obat ke Dokter Kejiwaan di Rumah Sakit Puri Nirmala dan sebagai imbalannya maka Terdakwa akan memberi Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto beberapa butir tablet Alprazolam secara gratis;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Satpam di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto untuk menebus obat untuk Terdakwa adalah agar persediaan

Hal - 23 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet Alprazolam untuk konsumsi Terdakwa terpenuhi tercukupi setiap harinya;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi tablet Alprazolam tersebut adalah agar badan Terdakwa tidak terasa lemas dan untuk meningkatkan kepercayaan diri Terdakwa yang bekerja sebagai Satpam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya adalah salah dan dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang diijinkan oleh Undang-Undang untuk menerima penyerahan 3 (tiga) strip Alprazolam dan 3 (tiga) strip obat Calmlet karena Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto bukan merupakan tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor R/400.7.5/1549/D13.1 tanggal 24 September 2025, yang ditandatangani oleh dr. Sevia Primawati, selaku Tim Pemeriksa, Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST.MT., selaku pemeriksa dan dr. Woro Umi Ratih, M.Kes., Sp PK selaku Kepala Plt Kepala BLKK, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No. BB/293.e/IX/2025/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 023718/T/09/2025 dan 023719/T/09/2025 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil uji yang diterbitkan oleh Pemeriksa Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta tersebut, barang bukti yang disita dari Terdakwa positif mengandung bahan aktif berupa Alprazolam;

Menimbang, bahwa Alprazolam termasuk ke dalam golongan obat keras yang penyalurannya harus berdasarkan resep dokter, sehingga konsumsi dan penggunaannya harus dilakukan sesuai petunjuk dokter. Apabila obat-obatan tersebut digunakan tanpa petunjuk dokter dan/atau durasi yang panjang maka dapat menimbulkan efek yang merugikan/membahayakan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto untuk menebus resep obat ke Dokter Kejiwaan di Rumah Sakit Puri

Hal - 24 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirmala dan sebagai imbalannya maka Terdakwa akan memberi Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto beberapa butir tablet Alprazolam secara gratis;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Satpam di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto untuk menebus obat untuk Terdakwa adalah agar persediaan tablet Alprazolam untuk konsumsi Terdakwa terpenuhi tercukupi setiap harinya, yang mana tujuan Terdakwa mengkonsumsi tablet Alprazolam tersebut adalah agar badan Terdakwa tidak terasa lemas dan untuk meningkatkan kepercayaan diri Terdakwa yang bekerja sebagai Satpam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang diijinkan oleh Undang-Undang untuk menebuskan resep Alprazolam dan obat Calmet untuk Terdakwa dan menyerahkan tablet Alprazolam dan Calmet tersebut kepada Terdakwa karena Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto bukan merupakan tenaga kesehatan, yang mana pekerjaan Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto adalah Kurir Jasa Pengiriman di J & T Cargo dan tidak ada hubungannya dengan penyerahan tablet Alprazolam dan Calmet tersebut;

Menimbang, bahwa telah mengetahui ketidak berhakan Terdakwa untuk menyuruh Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto menebuskan resep Alprazolam dan obat Calmet untuk Terdakwa dan menerima penyerahan tablet Alprazolam dan Calmet tersebut kepada Terdakwa karena Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukamto bukan seorang dokter atau apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyerahkan Psikotropika Selain Yang Ditetapkan Dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal - 25 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam krem merk Pshop;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam krem merk Pshop yang digunakan untuk menyimpan psikotropika golongan IV yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg adalah psikotropika golongan IV oleh karena digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk musnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 pro warna abu-abu dengan nomor simcard 087794564441 dengan nomor IMEI 353833105370248;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 pro warna abu-abu dengan nomor simcard

Hal - 26 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087794564441 dengan nomor IMEI 353833105370248 adalah alat komunikasi sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana terhadap Terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda kategori III sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan alat bukti yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Kartu Periksa atas nama Sartono;
2. Kartu Lanjutan atas nama Sartono;
3. Kartu Berobat atas nama Sartono;

Menimbang, bahwa terhadap Kartu Periksa atas nama Sartono, Kartu Lanjutan atas nama Sartono dan Kartu Berobat atas nama Sartono yang meringankan (a de charge) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti berupa Kartu Periksa atas nama Sartono menerangkan apabila Terdakwa pernah berobat ke Apotek Fortuna Medica, Kartu Lanjutan atas nama Sartono tidak dapat menerangkan apa-apa karena tidak menerangkan maksud dari kartu Lanjutan atas nama Sartono tersebut dibuat, Kartu Berobat atas nama Sartono, menerangkan apabila Terdakwa pernah berobat ke Rumah Sakit Khusus Puri Nirmala;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukanto untuk menebuskan resep Alprazolam dan obat Calmlet untuk Terdakwa dan menerima penyerahan tablet Alprazolam dan Calmet tersebut kepada Terdakwa karena Saksi Tonny Setiawan Alias Toni Bin Sukanto yang bekerja sebagai Kurir Jasa Pengiriman di J & T Cargo dan Saksi ...adalah bukan seorang dokter atau apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan

Hal - 27 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan untuk penyerahan tablet Alprazolam dan Calmet tersebut, sehingga alat bukti yang meringankan (a de charge) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara tertulis meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- b. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina dan dapat memperbaiki diri demi masa depannya;
- c. Bahwa Terdakwa merupakan harapan dan tulang punggung keluarga, apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka akan berdampak pada kesejahteraan keluarga Terdakwa;
- d. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan bersikap santun, jujur mengakui perbuatannya serta bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memerangi Peredaran Obat-obatan Terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang

Hal - 28 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan SARTONO Alias SARTONO Bin (alm) PAWIRO SUWITO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menerima Penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam krem merk Pshop;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Mersi Alprazolam 1 mg;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) butir tablet Calmlet Alprazolam 1 mg;Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 pro warna abu-abu dengan nomor simcard 087794564441 dengan nomor IMEI 353833105370248; Dirampas untuk negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2026, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H.,M.H., dan Sri Sulastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septian Adi Satria, S.H., Panitera Pengganti pada

Hal - 29 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta serta dihadiri oleh Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota 1

Ttd

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Ttd

Hakim Anggota 2

Ttd

Sri Sulastuti, S.H.

Hakim Ketua Sidang

Ttd

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Septian Adi Satria, S.H.

Hal - 30 - dari hal 30 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2025/PN Yyk